

ØKT 5 AV 5 ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 20

Kan Ida skrive «40 %» i annonsen?

Ida har ni ideer til markedsføring. Kari vil vite hva som er lov før noe går i trykken.

Noen viktige lover

HVA KAPITLET HANDLER OM

Tre brev på Karis pult: en kunde som nekter å betale en sprukket faktura, en lærling uten signert arbeidsavtale, og en montør med 212 overtidstimer. Kunden kan i alle fall avvise 900 kroner, lærlingens frist gikk ut for 12 dager siden, og de 212 timene ligger over lovens grense på 200. Ingen av sakene er et faglig problem. Alle tre er lederens ansvar, og alle tre har en paragraf.

ETTER DETTE KAPITLET SKAL DU KUNNE

1. Gjøre rede for hovedreglene i markedsføringsloven, håndverkertjenesteloven og arbeidsmiljøloven, og finne riktig paragraf
2. Regne ut hva som kan kreves etter et prisoverslag, og forklare plikten til å kontakte kunden underveis
3. Avgjøre om en arbeidsuke er innenfor arbeidstidsreglene, og regne ut hva en overtidstime koster bedriften
4. Finne feil i en arbeidsavtale med hjemmel for hver, og sjekke gjeldende rett på Lovdata
5. Drøfte en etisk problemstilling fra flere sider, og forklare forskjellen på lovens ånd og lovens bokstav

I DAG **Noen viktige lover: annonsen og etikken**

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Les

Boka om markedsføringsloven (20.1) og etikken (20.4–20.6): det loven krever, og det den ikke krever

25 min	20 min	15 min	20 min	10 min
Saken, bevis og villedning	**Prisene, trekningen og etikken**	**Pause**	**Oppgave 2C**	**Svar og dom**
Idas ni tiltak, dokumentasjon før trykk, og når en annonse alltid er ulovlig.	Prisen kunden ser, § 18 før og nå, tre etiske retninger, og lovens ånd.		Alene eller sammen: vurder Idas ni tiltak, og sorter tre utsagn etter etisk retning.	Fasit, svaret på spørsmålet fra start, og hele kapitlet i én setning.

Alle paragrafene står på arket for økta, med hele kapitlet. Dere trenger ikke skrive av lysbildene.



SAKEN · MARKEDSFØRINGEN · NORDLYS ELEKTRO AS

Ni ideer, og ingen har regnet på 40 %

IDA

«Vi kutter strømregningen din med 40 %. Det selger.»

TOM, AVDELINGSLEDER SERVICE

«Gir den ti nye kunder og ingen klager, er den god.»

KARI, DAGLIG LEDER

«Ingenting går i trykken før vi vet hva som er lov.»

SPØRSMÅLET **Hvor mange av de ni er lov?**

Kan Ida skrive «Vi kutter strømregningen din med 40 %» i annonsen?

DET VET VI

Annonsen skal til trykk mandag. Ingen hos Nordlys har regnet på 40 %. Tom: «Gir den ti nye kunder og ingen klager, er den god.»

A Ja

Alle annonser overdriver litt, og kundene vet det. «40 %» er salgsspråk på linje med «Oslos hyggeligste elektrikere».

B Nei, ikke ennå

En påstand om virkning må kunne dokumenteres når annonsen trykkes. Uten et regnestykke først kan den ikke stå.

C Ja, men

Den kan stå hvis Nordlys regner på det når noen klager. Forbrukertilsynet spør jo først etterpå.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 16

§ 3: en påstand om virkning må kunne dokumenteres når annonsen trykkes

KORT SAGT

- § 2: markedsføring må ikke stride mot god markedsføringsskikk, ikke krenke og ikke være særlig påtrengende.
- § 3: kunden skal lett se at det er reklame.
- Påstander om egenskaper eller virkninger skal kunne dokumenteres når markedsføringen skjer.
- Åpenbare overdrivelser er lov. Bokas eksempel: «verdens beste kjøttboller».

TRE LINJER FRA IDAS LISTE



Påstand	Vurdering
«Vi kutter strømregningen din med 40 %»	virkning: må dokumenteres (§ 3)
«Oslos hyggeligste elektrikere»	åpenbar overdrivelse: lov
Reklame som ser ut som en nyhetsartikkel	ikke lett å se som reklame (§ 3)

HOS NORDLYS Ingen hos Nordlys har regnet på «40 %». Da kan påstanden ikke stå i annonsen mandag.

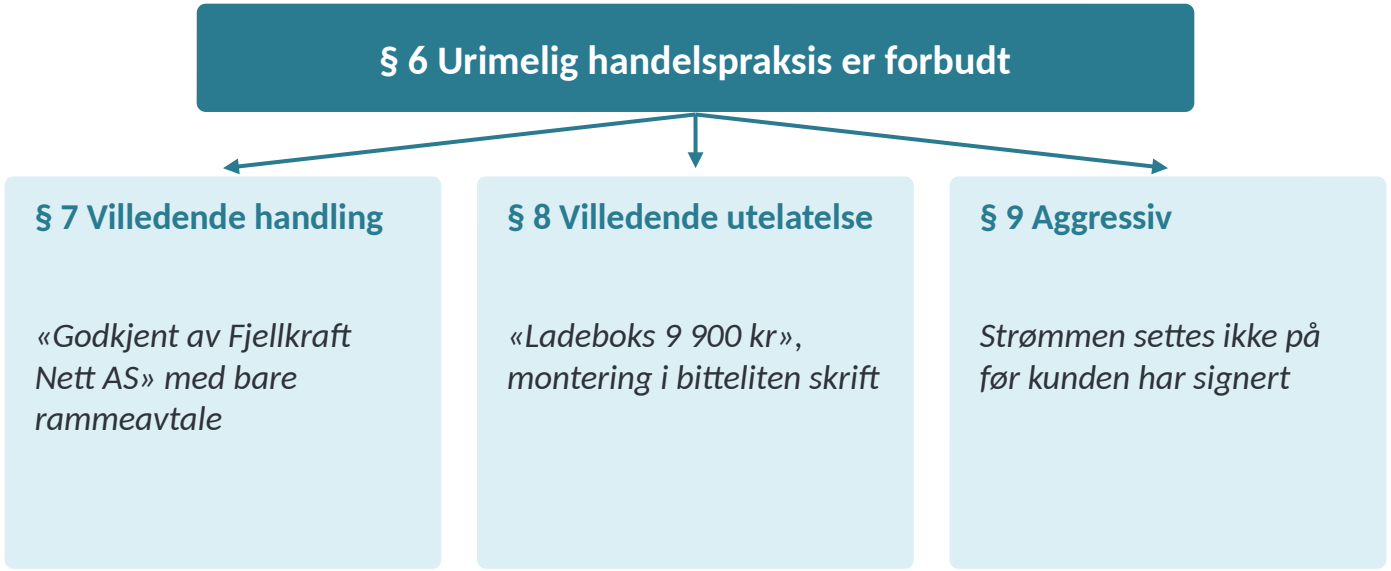
REGELEN **Påstand om virkning → dokumentasjon før publisering (§ 3). Åpenbar overdrivelse → lov.**

§ 6: villedende eller aggressiv handelspraksis er alltid forbudt

KORT SAGT

- Urimelig: strider mot god forretningsskikk og er egnet til å endre forbrukerens økonomiske beslutning.
- Alltid urimelig: villedende handling (§ 7), villedende utelatelse (§ 8) eller aggressiv praksis (§ 9).
- Press fra en maktposisjon er aggressivt, også uten trusler.
- Sårbare grupper vurderes ut fra sitt eget perspektiv.

TRE AV IDAS TILTAK, TRE PARAGRAFER



HOS NORDLYS Den eldre kunden som hører at anlegget er «livsfarlig» og må byttes i dag, skal vurderes som sårbar (§ 6).

REGELEN **§ 6 forbudt. Alltid urimelig: § 7 uriktig, § 8 utelatt eller uklart, § 9 press.**

Slik finner du prisen forbrukeren ser

HVA ER DET?

Timeprisen og et tillegg slik en privatkunde ser dem: med 25 % merverdiavgift.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Den som selger til forbrukere, skal opplyse om prisene så de lett kan ses (§ 10), og ikke gjemme dem i liten skrift (§ 8).

SLIK REGNER DU

1 **Timepris: 890 × 1,25 = 1 112,50 kr**
2 **Merverdiavgiften alene: 890 × 0,25 = 222,50 kr**
3 **Utrykning: 600 × 1,25 = 750 kr**



PRISLISTE, SERVICE (UTDRAG)

Timepris uten mva.	**890 kr**
Merverdiavgift	**25 %**
Utrykningstillegg uten mva. (eksempel)	600 kr
El-guiden 2025, med mva.	900–1 500 kr

Kilde: faktaarket; El-guiden 2025; utrykningstillegget er et eksempel

1 112,50 kr

Ida vil ha trekning bare blant dem som kjøper skapbytte. Er det lov?

DET VET VI

Idas liste har to trekninger: én blant alle som ber om befaring, og én bare blant dem som kjøper skapbytte. Konkurranser står i markedsføringsloven § 18.

A Lov

Det er bare en trekning, og ingen blir lurt. Kundene vet hva de kjøper, og premien er en bonus.

B Forbudt

Når deltakelse krever kjøp, er konkurransen forbudt. Det står i § 18, slik boka gjengir den.

C Endret

Boka og loven sier ulikt. Loven er endret siden boka, og i dag avgjør vilkårene og måten trekningen gjøres på.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 10

Ida vil ha trekning bare blant dem som kjøper skapbytte. Er det lov?

A Lov

HOLDER IKKE

Den er ikke lov uten videre. Vilkårene skal være klare og lett tilgjengelige, og trekningen vurderes etter §§ 6–9.

B Forbudt

HOLDER IKKE

Det sier boka, som gjengir § 18 slik den lød i 2009. Stortinget endret paragrafen i 2013, og forbudet gjelder ikke lenger.

C Endret

RIKTIG

Boka sier forbudt, loven i dag sier klare vilkår og vurdering etter §§ 6–9. På eksamen: svar etter boka, og nevn endringen.

REGELEN **Konkurranse betinget av kjøp er ikke forbudt i dag, men vilkårene skal være klare (§ 18, endret 2013).**

Der loven slutter, begynner etikken: tre måter å spørre om noe er riktig

KORT SAGT

All atferd lar seg ikke lovregulere. Ingen lov kan sikre god kommunikasjon (20.4).

Etikk er tenkningen om rett og galt. Moral er det vi faktisk gjør (20.5).

Pliktetikk: er handlingen riktig? Dydsetikk: hva slags menneske? Konsekvensetikk: hva blir resultatet?

Boka varsler fire retninger, men behandler tre. Dydsetikk kaller den også sinnelagsetikk.

KARI, IDA OG TOM: SAMME SVAR, TRE GRUNNER

Pliktetikk

Er handlingen riktig?

Kari: «Vi lover aldri noe vi ikke kan dokumentere, uansett hva det koster i salg.»

Dydsetikk

Hva slags menneske?

Ida: «Jeg vil være en kalkulatør folk stoler på.»

Konsekvensetikk

Hva blir resultatet?

Tom: «Gir annonsen ti nye kunder og ingen klager, er den god.»

HOS NORDLYS

Bokas eksempel i 20.6 er for lav bemanning: plikt- og dydsetikken sier øk bemanningen, konsekvensetikken spør om bedriften tåler det.

REGELEN **Plikt: er handlingen riktig? Dyd: hva slags menneske? Konsekvens: hva blir resultatet?**

Lovens bokstav er minstekravet. Ånden kan kreve mer, aldri mindre

KORT SAGT

- Lovens bokstav er det loven sier, ofte et minstekrav og et politisk kompromiss.
- Lovens ånd er det loven skulle oppnå. Boka: du kommer et godt stykke videre med ånden.
- Etisk atferd har nesten alltid en kostnad, i alle fall på kort sikt.
- Bruk aldri «lovens ånd» til å gjøre mindre enn loven krever.

§ 32 OM PRISOVERSLAGET, LEST TO GANGER

LOVENS BOKSTAV

Høyst 15 %

Prisoverslaget kan sprekke med høyst 15 % (§ 32). Minstekravet.

LOVENS ÅND

Et tak

15 % er et tak, ikke et fribeløp. Ånden spør hvem regelen skulle beskytte.

HOS NORDLYS Kari kunne kreve 41 400 kr av familien etter bokstaven. Ånden spør om det er rimelig når montøren ikke ringte.

REGELEN **Spør: hvem skulle denne regelen beskytte, og gjør jeg det motsatte?**

PAUSE

15 minutter

Etterpå: Oppgave 2C, 20 minutter, alene eller sammen

Idas ni tiltak, og tre måter å spørre etisk på

20

MINUTTER

Alene eller sammen.
Dere velger.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 2C

DERE SKAL

- Merk de ni tiltakene Lovlig, Ikke lovlig eller Endret siden boka, med paragraf.
- Sorter utsagnene fra Kari, Tom og Ida: plikt, dyd eller konsekvens.
- Svar: hva krever lovens ånd av Ida før hun skriver «40 %»?
- Og hva sier ånden om kjøpsbetingede konkurranser?

LEVER

Hvor mange av de ni som er lovlige, og hvilket tiltak som er endret siden boka.

Ferdige før tiden? Snakk om egen arbeidsplass: prisformen i tilbudsmalen, et tall uten dokumentasjon, bokstav mot ånd.

Tre lovlige, fem ulovlige, én endret siden boka

Lovlig

2 · 3 · 9

overdrivelse, åpen trekning, mer av samme

Ikke lovlig

1 · 5 · 6 · 7 · 8

§ 3, § 9, § 7, § 8, § 3

Endret

4

trekning bare blant kjøpere (§ 18)

Etikken: Kari pliktetikk, Tom konsekvensetikk, Ida dydsetikk (sinnelagsetikk). Lovens ånd: Ida skal tro på tallet og kunne forklare det til en kunde, og en konkurranse skal ikke få kunden til å kjøpe noe hun ikke trenger.

Kan Ida skrive «Vi kutter strømregningen din med 40 %» i annonsen?

A Ja

HOLDER IKKE

Åpenbare overdrivelser er lov, som «Oslos hyggeligste elektrikere». «40 %» er et tall om virkning, og det må kunne dokumenteres.

B Nei, ikke ennå

RIKTIG

§ 3: påstander om virkning skal kunne dokumenteres når annonsen publiseres. Ingen har regnet på 40 %, så den kan ikke stå mandag.

C Ja, men

HOLDER IKKE

Dokumentasjonen må finnes ved trykk, ikke når Forbrukertilsynet spør. Å regne etter en klage er for sent.

REGELEN **Påstand om virkning: regnestykket i skuffen før trykk (§ 3). Åpenbar overdrivelse: lov.**

«40 %» kan ikke stå, og ånden krever mer enn loven

§ 3

Dokumentasjonen må finnes når annonsen trykkes. Ingen har regnet på 40 %.

5 av 9

tiltak er ulovlige. Ett er endret siden boka.

Ånden

Ida skal tro på tallet og kunne forklare det til en kunde.

SVARET

Hele kapitlet: hvem står på den andre siden? Det avgjør hvilken regel som gjelder.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20: 20.1–20.1.3 og 20.4–20.6.

Arket for økta, med hele kapitlet.

Øv

Oppgave 2C ferdig.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Øv, Prøv og eksamensoppgaven.

Vurder en annonse fra din egen bedrift.

Kan du forklare …

Kravene i §§ 2 og 3.

Urimelig handelspraksis, §§ 6–9.

§ 18 i 2009 og i dag.

Tre etiske retninger, og bokstav mot ånd.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20 (20.1 og 20.4–20.6). Markedsføringsloven (lov 9. januar 2009 nr. 2) og endringen av § 18 (Stortingets lovvedtak 80, 2012–2013). Forbrukertilsynet: veileder om konkurranser (2020). El-guiden 2025. Foto: Unsplash (bram naus, Andreea Avramescu, Mathias Reding).